

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Capítulo I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, promoviendo la transición ordenada hacia un modelo socioeconómico neutro en carbono y resiliente frente a los efectos del cambio climático.
2. La ley regula los instrumentos de planificación, los objetivos cuantitativos de reducción de emisiones, las medidas sectoriales aplicables y los mecanismos de gobernanza climática.
3. Las disposiciones de esta ley se aplicarán en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales en materia de medio ambiente y energía.

Artículo 2. Principios rectores.

1. La política climática se rige por los principios de desarrollo sostenible, descarbonización progresiva, justicia climática, no regresión ambiental y participación ciudadana.
2. Los principios de cautela, prevención y «quien contamina paga» orientarán las decisiones públicas en materia de cambio climático y de transición energética.
3. Las administraciones públicas garantizarán la coherencia de sus políticas sectoriales con los objetivos climáticos establecidos en esta ley.

Artículo 3. Objetivos de reducción de emisiones.

1. Se establece como objetivo nacional la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% para el año 2030 respecto a los niveles de 1990.
2. El objetivo de neutralidad climática se alcanzará no más tarde del año 2050 mediante una senda de reducción que se concretará en los planes nacionales integrados de energía y clima.
3. La revisión periódica de los objetivos atenderá a las evidencias científicas más recientes y a los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España.

Capítulo II: Energías Renovables

Artículo 4. Fomento de las energías renovables.

1. El sistema eléctrico nacional deberá alcanzar al menos un 70% de generación a partir de fuentes de energía renovable en el año 2030, conforme a la senda establecida en el plan nacional integrado de energía y clima.
2. Se priorizarán las tecnologías con menor impacto ambiental y territorial, así como las que ofrezcan mayores beneficios para las comunidades locales en las que se ubiquen.
3. Las administraciones competentes simplificarán los procedimientos administrativos para la autorización de instalaciones de generación renovable, sin menoscabo de la protección ambiental.

Artículo 5. Autoconsumo eléctrico.

1. Se simplificarán los trámites administrativos para la instalación de paneles solares para autoconsumo doméstico, comunitario e industrial, eliminando barreras burocráticas innecesarias.
2. Las personas y entidades titulares de instalaciones de autoconsumo tendrán derecho a la compensación por los excedentes vertidos a la red en los términos que se establezcan reglamentariamente.
3. Las administraciones competentes desarrollarán líneas de ayuda específicas para apoyar a los hogares con menor capacidad económica en el acceso al autoconsumo.

Artículo 6. Comunidades energéticas locales.

1. Se fomentará la creación de comunidades energéticas locales como entidades sin ánimo de lucro orientadas a producir, consumir, almacenar y compartir energía renovable en su entorno próximo.
2. Las administraciones competentes establecerán mecanismos específicos de apoyo técnico y financiero a la constitución y desarrollo de comunidades energéticas, con prioridad para las áreas rurales y los barrios vulnerables.
3. La participación de las administraciones locales en las comunidades energéticas no podrá superar el 30% de los derechos de voto, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 7. Energía eólica.

1. Las administraciones competentes elaborarán y publicarán mapas de zonificación que identifiquen áreas idóneas y áreas de exclusión para la instalación de parques eólicos terrestres y marinos.
2. Los criterios de zonificación atenderán al recurso eólico disponible, a la afección sobre la biodiversidad, al patrimonio cultural y paisajístico y a las preferencias manifestadas en los procesos de participación.
3. La autorización de nuevos parques eólicos en áreas de exclusión solo será posible mediante procedimiento extraordinario debidamente motivado.

Artículo 8. Modernización de las redes de distribución.

1. La red de distribución eléctrica se modernizará para integrar de forma eficiente la generación distribuida, el autoconsumo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
2. Los planes de inversión de las empresas distribuidoras incluirán las actuaciones necesarias para garantizar la digitalización, la flexibilidad y la resiliencia de la red.
3. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de los planes de inversión por parte del organismo regulador.

Artículo 9. Almacenamiento energético.

1. Se impulsarán proyectos de almacenamiento energético a gran escala mediante baterías electroquímicas, bombeo hidroeléctrico y otras tecnologías equivalentes.
2. Las administraciones competentes podrán establecer mecanismos de retribución específicos para los servicios prestados al sistema por las instalaciones de almacenamiento.
3. La planificación del almacenamiento atenderá a su contribución a la integración de energías renovables variables y a la garantía de suministro.

Artículo 10. Cierre del carbón y planificación.

1. Se prohíbe la apertura de nuevas centrales térmicas de generación eléctrica que utilicen carbón como combustible principal a partir de la entrada en vigor de esta ley.
2. Se planifica el cierre ordenado de las centrales térmicas de carbón existentes antes del año 2030, con planes específicos de transición justa para las comarcas afectadas.
3. La administración competente coordinará el calendario de cierre con las medidas de garantía de suministro y con la creación de empleo alternativo en las regiones implicadas.

Capítulo III: Movilidad y Eficiencia Energética

Artículo 11. Zonas de Bajas Emisiones.

1. Los municipios con población superior a 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán establecer Zonas de Bajas Emisiones antes del año 2028, conforme a las directrices que se establezcan reglamentariamente.
2. Las Zonas de Bajas Emisiones contemplarán restricciones progresivas a la circulación de los vehículos más contaminantes, atendiendo a su clasificación ambiental.
3. Los municipios garantizarán la disponibilidad de alternativas de transporte público y de movilidad activa para los desplazamientos afectados por las restricciones.

Artículo 12. Venta de vehículos de combustión.

1. No se permitirá la venta de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos con motores de combustión interna a partir del año 2040, sin perjuicio del calendario más exigente que pueda derivarse de la normativa europea.
2. Las administraciones competentes acompañarán la transición con líneas de ayuda específicas para la adquisición de vehículos eléctricos por hogares con menor capacidad económica.
3. El cierre progresivo de la matriculación de vehículos de combustión no afectará al uso, mantenimiento ni venta de los vehículos ya matriculados.

Artículo 13. Puntos de recarga en gasolineras.

1. Las gasolineras con ventas anuales superiores a cinco millones de litros deberán instalar al menos un punto de recarga eléctrica de potencia equivalente a la de uso normal del vehículo eléctrico.
2. Reglamentariamente se establecerá el calendario de cumplimiento, las potencias mínimas exigibles y las características técnicas que deberán reunir los puntos de recarga.
3. El incumplimiento de la obligación impedirá la renovación de las licencias administrativas de la instalación, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable.

Artículo 14. Flota pública.

1. La administración pública deberá renovar su flota de vehículos optando exclusivamente por modelos eléctricos, de hidrógeno u otras tecnologías de cero emisiones directas.
2. La obligación se aplicará a las nuevas adquisiciones a partir de la entrada en vigor de esta ley, conforme al calendario que se establezca para cada categoría de vehículo.
3. Quedan exceptuados los vehículos para los que no exista en el mercado una alternativa de cero emisiones que satisfaga los requisitos técnicos del servicio público correspondiente.

Artículo 15. Rehabilitación energética de edificios.

1. Se establecen líneas de ayuda directa para la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de ventanas y la modernización de los sistemas de climatización en viviendas construidas con anterioridad al año 2006.
2. Las ayudas se modularán en función de la renta del hogar, del grado de mejora alcanzado y de la situación de pobreza energética acreditada.
3. Las administraciones competentes garantizarán la asistencia técnica gratuita a las personas solicitantes durante la tramitación de las ayudas.

Artículo 16. Certificado energético en compraventa y alquiler.

1. Será obligatorio disponer de un certificado de eficiencia energética con calificación C o superior para la venta o el alquiler de viviendas a partir del año 2030.
2. Se exceptuarán de la obligación los inmuebles protegidos por la legislación de patrimonio histórico, sin perjuicio de la obligación de informar a la persona adquirente o arrendataria.
3. El incumplimiento de la obligación podrá ser sancionado conforme a lo previsto en la normativa específica de eficiencia energética en edificios.

Artículo 17. Edificios públicos y autoconsumo.

1. Todos los edificios de titularidad pública deberán instalar paneles solares en sus cubiertas siempre que sea técnicamente viable y compatible con la protección del patrimonio histórico.
2. La planificación de las instalaciones se incorporará a los planes anuales de inversión y se publicará en formato accesible para la ciudadanía.
3. Las administraciones titulares destinarán los excedentes de generación a abastecer otros equipamientos públicos o, en su defecto, a la compensación de excedentes.

Artículo 18. Alumbrado público eficiente.

1. Los ayuntamientos deberán sustituir el 100% de su alumbrado público por tecnología LED de bajo consumo antes del año 2030.
2. La sustitución se acompañará de la implantación de sistemas de regulación inteligente que permitan ajustar la intensidad lumínica a las necesidades reales de cada zona.
3. Las administraciones autonómicas establecerán líneas de cofinanciación específicas para apoyar a los municipios de menor población en el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 19. Transporte de mercancías.

1. Se incentivará el traslado del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril mediante bonificaciones fiscales, ayudas a la modalidad y planificación de las infraestructuras intermodales.
2. Los corredores ferroviarios prioritarios para el transporte de mercancías se identificarán en el plan estratégico estatal de logística sostenible.
3. Las administraciones competentes coordinarán las medidas con los puertos de interés general para garantizar la continuidad de las cadenas logísticas.

Artículo 20. Movilidad compartida.

1. Se fomentarán los sistemas de coche compartido, bicicleta compartida y otras formas de movilidad colaborativa en los entornos metropolitanos y en los polos de actividad económica.
2. Los planes de movilidad urbana sostenible incluirán medidas específicas de impulso de la movilidad compartida y de su integración con el transporte público.
3. Las administraciones competentes podrán reservar espacio público para los servicios de movilidad compartida que cumplan estándares ambientales y de inclusión.

Capítulo IV: Adaptación y Biodiversidad

Artículo 21. Planes de adaptación al cambio climático.

1. Todas las comunidades autónomas deberán aprobar planes de adaptación al cambio climático que evalúen las vulnerabilidades de su territorio frente a olas de calor, sequías, inundaciones y otros riesgos climáticos.
2. Los planes incluirán objetivos cuantificables, medidas con su correspondiente dotación presupuestaria y mecanismos de seguimiento basados en indicadores comunes.
3. La revisión de los planes se realizará al menos cada cinco años o ante cambios significativos en la información científica disponible.

Artículo 22. Zonas verdes urbanas.

1. Los planes urbanísticos deberán garantizar un mínimo de 15 metros cuadrados de zona verde por habitante en los nuevos desarrollos urbanos y en los procesos de transformación urbana.
2. Las zonas verdes incorporarán especies autóctonas y de bajo consumo hídrico, así como soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua de lluvia.
3. Las administraciones competentes elaborarán inventarios públicos del arbolado urbano y planes de protección frente a episodios de calor extremo.

Artículo 23. Reforestación y sumideros de carbono.

1. Se crea un fondo forestal estatal destinado a replantar áreas afectadas por incendios y a crear grandes sumideros de carbono naturales en el territorio nacional.
2. Las actuaciones priorizarán la diversidad de especies autóctonas, la prevención de incendios mediante la gestión activa del monte y la compatibilidad con los usos tradicionales del territorio.
3. La administración competente publicará anualmente un informe sobre la superficie reforestada, los costes asociados y la captura estimada de carbono.

Artículo 24. Gestión del agua y regadíos.

1. Se prohíben las nuevas concesiones de regadío intensivo en cuencas hidrográficas declaradas en estrés hídrico severo por la autoridad competente.
2. Las concesiones existentes en dichas cuencas se revisarán con criterios de eficiencia, prioridad social del recurso y compatibilidad con los caudales ecológicos.
3. Se promoverán inversiones en modernización de regadíos, reutilización de aguas regeneradas y mejora de la eficiencia de las redes de distribución.

Artículo 25. Protección de costas frente a la subida del nivel del mar.

1. Se limitará la construcción de nuevas edificaciones en zonas litorales identificadas como vulnerables a la subida del nivel del mar conforme a los escenarios climáticos oficiales.
2. La administración competente delimitará periódicamente las zonas vulnerables y establecerá las restricciones aplicables a los usos del suelo en cada una de ellas.
3. Las administraciones autonómicas y locales adaptarán su planeamiento territorial y urbanístico a las restricciones derivadas de la protección costera.

Artículo 26. Agricultura ecológica y regenerativa.

1. Se subvencionará la transición hacia modelos de agricultura ecológica y regenerativa que retengan carbono en el suelo y reduzcan las emisiones asociadas a la actividad agraria.
2. Las ayudas estarán condicionadas al cumplimiento de prácticas verificables que mejoren la fertilidad natural del suelo, la biodiversidad y la eficiencia hídrica.
3. Las administraciones competentes coordinarán las ayudas con las previstas en la política agraria común para evitar duplicidades y garantizar la complementariedad.

Artículo 27. Sistemas de alerta temprana.

1. Se implementará un sistema nacional de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, accesible para la ciudadanía y los servicios de emergencia.
2. El sistema integrará la información de las redes de observación, los modelos de predicción y los protocolos de actuación de los servicios de protección civil.
3. La administración competente garantizará la difusión inmediata de las alertas en formatos accesibles para personas con discapacidad sensorial.

Artículo 28. Refugios climáticos en municipios.

1. Los ayuntamientos deberán habilitar refugios climáticos en bibliotecas, centros cívicos y otros equipamientos públicos para la población durante las olas de calor estivales.
2. Los refugios contarán con climatización suficiente, accesibilidad universal, acceso a agua potable y horarios ampliados durante los episodios de calor extremo.
3. Las administraciones autonómicas apoyarán a los municipios de menor población mediante líneas de cofinanciación específicas para la habilitación de refugios.

Artículo 29. Restauración de humedales y turberas.

1. Se declaran prioritarios los proyectos de restauración de humedales y turberas degradadas como elementos clave para la captura de carbono y la regulación hídrica.
2. La administración competente identificará el inventario nacional de humedales degradados susceptibles de restauración y elaborará un plan plurianual de actuaciones.
3. Las actuaciones se realizarán con criterios de participación de las comunidades locales y de compatibilidad con los usos sostenibles del territorio.

Artículo 30. Biodiversidad marina.

1. Se ampliarán las áreas marinas protegidas hasta alcanzar el 30% de la superficie marítima nacional antes del año 2030, conforme a los compromisos internacionales asumidos.
2. Los planes de gestión de las áreas marinas protegidas incluirán medidas específicas frente al calentamiento del mar, la acidificación y la pérdida de hábitats.
3. Las administraciones competentes coordinarán las actuaciones con los Estados ribereños mediante los acuerdos regionales aplicables al espacio marino correspondiente.

Capítulo V: Transición Justa y Gobernanza

Artículo 31. Convenios de transición justa.

1. Se firmarán convenios de transición justa con las regiones afectadas por el cierre de centrales térmicas, las cuencas mineras y otros sectores sometidos a una transformación intensa por la política climática.
2. Los convenios incluirán medidas de empleo, formación, reactivación económica e infraestructuras, con dotación presupuestaria plurianual y mecanismos de gobernanza participativa.
3. La administración competente publicará informes anuales de seguimiento de los convenios con indicadores de empleo, inversión y satisfacción de las comunidades afectadas.

Artículo 32. Fiscalidad verde.

1. Se reformará el sistema fiscal para gravar las actividades más contaminantes y bonificar las prácticas sostenibles, en coherencia con los objetivos de la presente ley.
2. Los ingresos derivados de la fiscalidad ambiental se afectarán prioritariamente a la financiación de la transición justa y de las medidas de adaptación al cambio climático.
3. La reforma incorporará mecanismos para mitigar los efectos regresivos de la fiscalidad ambiental sobre los hogares con menor capacidad económica.

Artículo 33. Educación ambiental.

1. El currículo escolar básico deberá incluir la educación ambiental y la crisis climática de forma transversal en todas las etapas educativas obligatorias.
2. Las administraciones educativas garantizarán la formación específica del profesorado y la disponibilidad de materiales didácticos actualizados sobre estas materias.
3. Se promoverá la colaboración con las administraciones medioambientales para el desarrollo de programas educativos en espacios naturales y de divulgación científica.

Artículo 34. Comité Científico de Cambio Climático.

1. Se crea el Comité Científico de Cambio Climático como órgano independiente encargado de evaluar las políticas públicas en materia climática y de emitir recomendaciones a las autoridades competentes.
2. Sus integrantes serán designados con criterios de mérito científico, paridad de género y diversidad disciplinar, y ejercerán sus funciones con plena independencia.
3. Los informes del Comité tendrán carácter público y serán remitidos al gobierno y al parlamento para su consideración en los procesos legislativos.

Artículo 35. Presupuestos con perspectiva climática.

1. Al menos el 25% de los presupuestos generales del Estado se destinará a políticas con impacto positivo frente al cambio climático, conforme a una metodología homologada de etiquetado climático.
2. La memoria presupuestaria incluirá un informe específico que justifique el cumplimiento del porcentaje exigido y describa los principales programas financiados.
3. La metodología de etiquetado se revisará periódicamente para incorporar las mejores prácticas internacionales y los avances científicos disponibles.

Artículo 36. Inversiones financieras y riesgos climáticos.

1. Las grandes empresas y las instituciones financieras deberán publicar un informe anual sobre los riesgos climáticos asociados a sus carteras de activos y sobre las estrategias de mitigación adoptadas.
2. El informe se ajustará a las directrices internacionales reconocidas y será objeto de verificación independiente conforme a los estándares aplicables.
3. La autoridad supervisora establecerá los criterios de seguimiento del cumplimiento y podrá requerir información adicional cuando lo considere necesario.

Artículo 37. Asambleas ciudadanas por el clima.

1. Se convocarán periódicamente asambleas ciudadanas por el clima para debatir medidas y formular propuestas que serán objeto de tramitación parlamentaria con carácter vinculante.
2. La selección de las personas participantes se realizará por sorteo cualificado para garantizar la representatividad demográfica, territorial y social de la población.
3. Las asambleas dispondrán del apoyo técnico independiente necesario para deliberar sobre la base de la mejor información científica disponible.

Artículo 38. Huella de carbono empresarial.

1. Las medianas y grandes empresas deberán calcular y registrar anualmente su huella de carbono conforme a una metodología homologada por la administración competente.
2. El registro de huella de carbono será público en sus aspectos esenciales, sin perjuicio de la protección de la información comercialmente sensible.
3. La administración competente promoverá programas voluntarios de compensación de emisiones vinculados al registro de huella de carbono.

Artículo 39. Compras públicas sostenibles.

1. Las licitaciones públicas incluirán cláusulas que primen a las empresas con menores emisiones a lo largo del ciclo de vida de los bienes y servicios contratados.
2. Reglamentariamente se establecerán criterios técnicos homologados que permitan la valoración objetiva de las ofertas en función de su desempeño climático.
3. Las administraciones publicarán anualmente indicadores agregados sobre la contribución climática de su contratación pública.

Artículo 40. Seguimiento parlamentario.

1. El gobierno presentará anualmente al parlamento un informe de seguimiento de la aplicación de esta ley, con indicadores cuantitativos sobre el cumplimiento de los objetivos.
2. El informe será objeto de debate específico en pleno y se acompañará de las recomendaciones formuladas por el Comité Científico de Cambio Climático.
3. La administración competente publicará el informe y la información de base en formatos abiertos y accesibles para la ciudadanía.